

1507088-44.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082043/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23843867 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2082043 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507088-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507088-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082043/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 23843867 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2082043 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Fernandes

Vistos.

LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 24 de março de 2022, por volta de

10h34min, durante período de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19, na Rua Cachoeira da Sorte, altura do número 10, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca, transportava e trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 269 (duzentos e sessenta e nove) porções contendo 60,4g (sessenta gramas e quatro decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; termos de depoimento às fls. 07/08; boletim de ocorrência às fls.13/17; auto de exibição e apreensão à fl. 23; laudo de constatação às fls. 24/26; laudo toxicológico às fls. 79/81.

O réu foi citado à fl. 97, sendo recebida a denúncia no dia 18 de abril de 2022 (fl. 73).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória e do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

Na data e local dos fatos, os policiais militares Luciano e Alberto realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o réu a bordo do veículo VW/GOL, com placa fora dos padrões do DETRAN/SP, razão pela qual decidiram abordá-lo, mas o condutor tentou se evadir e, durante o acompanhamento, arremessou um objeto pela janela. Posteriormente recolhido, constataram tratar-se de uma bolsa preta contendo 269 unidades de substância branca com aspecto de cocaína que estavam armazenadas em envelopamentos e invólucros plásticos.

Em solo policial, LUIZ HENRIQUE afirmou que, na data dos fatos, deu uma carona a um conhecido (que não qualificou ou definiu) de manhã, sendo que este estava com a bolsa posteriormente apreendida pelos policiais, onde foram encontradas as drogas. Sobre o carro que estava em sua posse, disse que é seu, mas que o registro está no nome de outra pessoa; que definiu apenas como sendo "o dono anterior". Sobre as drogas também encontradas em sua posse, se limitou a dizer que não eram suas e que provavelmente eram de seu conhecido que encontrou mais cedo, pois foi a única pessoa que andou com ele no veículo. Informado que a quantidade encontrada consigo era de grande monta, notadamente 269 (duzentas e sessenta e nove) unidades agora identificadas como cocaína, nada disse, quedando-se silente.

Em juízo, o réu relatou já ter tido passagem pela polícia por receptação.

Em juízo, o acusado confirmou que levava a bolsa, mas negou conhecimento de que havia drogas em seu interior, asseverando que sabia que havia algo de ilícito, mas não entorpecentes e que receberia R\$ 100,00 pelo transporte, o que absolutamente é crível.

Tratava-se de uma bolsa pequena, na qual não caberia muita coisa. Além disso, o réu a arremessou do carro e tentou se evadir da abordagem policial, condutas estas incompatíveis com o desconhecimento alegado. Além disso, quando abordado, afirmou aos policiais que "se destinavam ao seu consumo", o que evidencia sua ciência a respeito das drogas.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias

judiciais, aumento a pena 1/6 do mínimo legal, pela quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não reconheço a atenuante da confissão porque LUIZ mentiu ao afirmar que não sabia que transportava entorpecentes. Afasto a agravante da calamidade pública porque não vinculada à conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, sendo o acusado primário e não havendo indicação de que integre organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, no patamar máximo, totalizando 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Em caso de revogação, fixo regime prisional aberto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no piso, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA